DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

GUIA GRATUITO



ADVOCACIA · DIREITO ODONTOLÓGICO

Segurança jurídica para o cirurgião-dentista

O guia completo de proteção jurídica para dentistas e clínicas — defesa no CRO, responsabilidade civil, prontuário, publicidade, LGPD e convênios.

Dr. Denis Carvalho
Advogado · OAB/GO 53.904 · Pós-graduado em Direito Médico

APRESENTAÇÃO

Uma carta para quem dedica a vida a cuidar de sorrisos

Ser cirurgião-dentista é conviver com decisões de grande responsabilidade — e, muitas vezes, com inseguranças jurídicas que a faculdade não ensinou a enfrentar: uma notificação do CRO, uma reclamação de paciente, uma dúvida sobre o prontuário, sobre publicidade ou sobre a LGPD.

Reúno **mais de 20 anos de vivência na área da saúde** e **mais de 15 anos de atuação jurídica**. Essa combinação me permite enxergar o seu caso pela ótica de quem conhece a rotina clínica e, ao mesmo tempo, o Direito.

Este guia foi escrito para **descomplicar**. Nele você encontra, em linguagem clara, os principais temas que afetam o dia a dia do consultório, o que a lei e o Código de Ética Odontológica dizem sobre cada um e orientações práticas — além de uma visão de como a assessoria jurídica pode proteger a sua carreira e a sua clínica.

Não substitui a análise de um caso concreto, mas é um ponto de partida seguro. Boa leitura.

Dr. Denis Carvalho
OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde

NESTE GUIA

Sumário

PARTE 1 — DIREITO ODONTOLÓGICO NA PRÁTICA

01 Notificação do CRO: a defesa começa no primeiro dia — Defesa no CRO

02 Responsabilidade civil do dentista: meio ou resultado? — Responsabilidade

03 O prontuário odontológico é a sua principal prova — Prontuário

04 Publicidade odontológica: divulgar sem infringir a ética — Publicidade

05 Dados de pacientes são sensíveis e exigem proteção máxima — LGPD no Consultório

06 Contratos e gestão de riscos: resolver antes do problema — Contratos e TCLE

07 Convênios e glosas: a relação com as operadoras — Convênios

PARTE 2 — COMO A ASSESSORIA JURÍDICA ATUA

- Atuação preventiva e atuação contenciosa
- Checklist de autodiagnóstico
- Perguntas frequentes · Sobre o Dr. Denis · Contato



PARTE 1

A defesa do cirurgião-dentista na prática

Os sete temas que mais geram conflitos no consultório — e o que você precisa saber sobre cada um.

01 Notificação do CRO: a defesa começa no primeiro dia



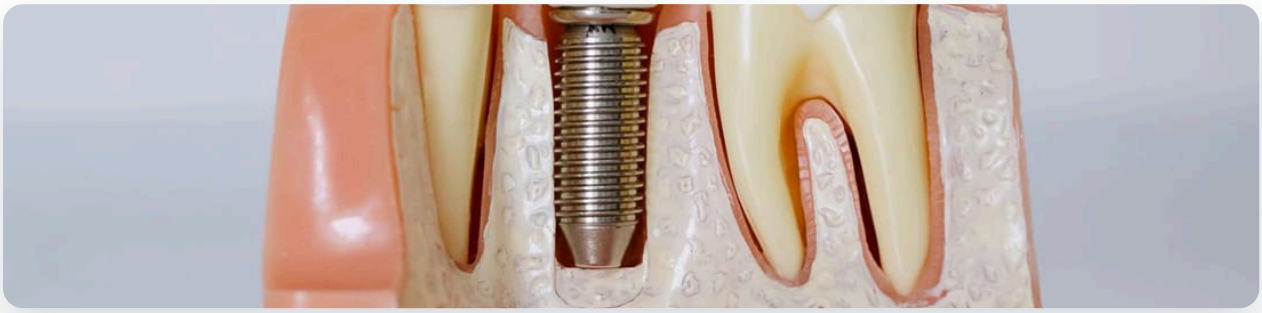
O problema. Uma representação ou sindicância no Conselho Regional de Odontologia assusta e, no impulso, muitos profissionais respondem sozinhos — e cada manifestação passa a integrar os autos.

O que diz a lei. O processo ético-disciplinar assegura **contraditório e ampla defesa** (CF, art. 5º, LV). A conduta do cirurgião-dentista é balizada pelo **Código de Ética Odontológica (Resolução CFO-118/2012)**, aplicado no âmbito do CRO e do CFO.

✓ **NA PRÁTICA**

Não responda de imediato sem orientação. Reúna o prontuário e toda a documentação do atendimento e busque uma defesa técnica especializada antes do primeiro prazo — o começo define o rumo do processo.

02 Responsabilidade civil do dentista: meio ou resultado?



O problema. Nem todo resultado aquém do esperado é erro. Em grande parte dos tratamentos, o cirurgião-dentista assume uma *obrigação de meio*: compromete-se a empregar técnica e diligência, não a garantir um desfecho.

O que diz a lei. A responsabilidade está no **Código Civil** (arts. 186 e 927). Como profissional liberal, o dentista responde **mediante verificação de culpa** (**CDC, art. 14, §4º**). Já os **procedimentos estéticos** costumam ser tratados por parte da doutrina e da jurisprudência como **obrigação de resultado**, o que eleva o dever de informar.

✓ **NA PRÁTICA**

A prova técnica é tudo: prontuário completo, TCLE específico, fotografias, radiografias e a conduta documentada protegem tanto o paciente que sofreu dano real quanto o bom profissional diante de uma acusação injusta.

03 O prontuário odontológico é a sua principal prova



O problema. Prontuário incompleto, ilegível ou sem os exames de imagem é um dos maiores riscos do cirurgião-dentista; para o paciente, o acesso é um direito.

O que diz a lei. As **normas do Conselho Federal de Odontologia** tratam do prontuário e da documentação clínica (radiografias, modelos, fotografias) e impõem sua **guarda e sigilo**. A proteção das informações é, também, uma exigência da **LGPD**.

✓ **NA PRÁTICA**

Registre tudo no momento do atendimento, em linguagem clara, e guarde os exames de imagem. Trate o prontuário como documento sigiloso e permanente, com controle de acesso — é a memória técnica que defende a sua conduta.

04 Publicidade odontológica: divulgar sem infringir a ética



O problema. As redes sociais tornaram a divulgação parte da rotina — mas "antes e depois", promessas de resultado e sensacionalismo podem configurar infração ética e violar a privacidade do paciente.

O que diz a lei. O **Código de Ética Odontológica (Resolução CFO-118/2012)** disciplina a publicidade e **veda** o sensacionalismo, a mercantilização, a divulgação de "antes e depois" de forma promocional e o uso de imagens de pacientes sem consentimento e finalidade educativa.

✓ **NA PRÁTICA**

Antes de postar: não prometa resultados, não use imagens de pacientes sem consentimento específico, informe sua especialidade e o nº de registro no CRO, e priorize conteúdo informativo em vez de promocional.

05 Dados de pacientes são sensíveis e exigem proteção máxima



O problema. Prontuários, radiografias e fotografias são dados pessoais sensíveis — dos mais protegidos pela lei. Consultórios e clínicas que não se adequam ficam expostos a sanções, ações e danos à reputação.

O que diz a lei. A **LGPD (Lei nº 13.709/2018)** trata dados de saúde como **sensíveis** (art. 5º, II) e exige base legal específica para tratá-los (art. 11). A fiscalização cabe à **ANPD**, e a clínica deve indicar um **encarregado (DPO)**.

✓ **NA PRÁTICA**

Mapeie os fluxos de dados, tenha política de privacidade, controle de acesso e plano de resposta a incidentes. Contratos com laboratórios de prótese, nuvem e sistemas precisam de cláusulas de proteção de dados.

06 Contratos e gestão de riscos: resolver antes do problema



O problema. Grande parte dos conflitos nasce de documentos frágeis: termos de consentimento genéricos, contratos de tratamento mal redigidos e processos internos sem padronização.

O que diz a lei. Instrumentos como o **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**, o **contrato de prestação de serviços odontológicos** e o plano de tratamento por escrito traduzem, na prática, os deveres de informação e cuidado previstos no Código Civil, no CDC e no Código de Ética Odontológica.

✓ **NA PRÁTICA**

Revise periodicamente seus modelos de TCLE e contratos, detalhe o plano de tratamento e os valores, padronize condutas e treine a equipe. Prevenção custa menos — e preserva mais — do que um processo.

07 Convênios e glosas: a relação com as operadoras



O problema. Glosas de procedimentos, atrasos de repasse e descredenciamentos unilaterais afetam o equilíbrio financeiro do consultório credenciado a planos odontológicos.

O que diz a lei. As operadoras de planos exclusivamente odontológicos são reguladas pela **ANS** e submetidas à **Lei nº 9.656/1998**. As relações de credenciamento são contratuais: glosas precisam ser **fundamentadas** e o descredenciamento deve observar os requisitos legais e contratuais.

✓ **NA PRÁTICA**

Guarde os contratos de credenciamento, as guias, as autorizações e os comprovantes dos atendimentos. Diante de glosas recorrentes ou de descredenciamento, exija a justificativa formal e busque orientação.



PARTE 2

Como a assessoria jurídica atua

Da prevenção que evita o problema à defesa técnica quando ele já existe.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 1

Prevenir: resolver antes do problema aparecer

A atuação preventiva é a mais econômica e a mais segura. Ela organiza a rotina jurídica da clínica, do consultório ou do hospital para que o conflito simplesmente não aconteça.

Compliance e LGPD

Diagnóstico, políticas de privacidade, segurança da informação e o papel do encarregado (DPO) para consultórios e clínicas odontológicas.

Contratos e TCLE

Elaboração e revisão de contratos, TCLE específicos e plano de tratamento por escrito que previnem litígios.

Governança e processos

Padronização de condutas, gestão documental do prontuário e das imagens e políticas internas de atendimento.

Treinamento da equipe

Capacitação sobre sigilo, publicidade, atendimento e tratamento correto dos dados do paciente.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 2

Defender: estratégia quando o conflito existe

Quando o problema já chegou, cada passo conta. A atuação contenciosa é técnica, estratégica e transparente — do primeiro prazo ao acompanhamento em todas as instâncias.

Defesa no CRO

Atuação em sindicâncias e processos ético-disciplinares, com estratégia desde a primeira notificação.

Responsabilidade civil

Defesa do cirurgião-dentista em ações por suposto erro ou dano, inclusive em casos estéticos.

Convênios e glosas

Contestação de glosas indevidas e discussão de descredenciamento junto às operadoras.

Recursos e acompanhamento

Condução do caso em todas as instâncias, com transparência sobre cada etapa.

1

Contato

Você relata o caso com sigilo total.

2

Análise

Avaliamos documentos e viabilidade.

3

Estratégia

Definimos o melhor caminho.

4

Acompanhamento

Você é atualizado em cada etapa.

AUTODIAGNÓSTICO

Seu consultório está juridicamente protegido?

Marque os itens que você já cumpre. Cada "não" é um ponto de atenção — e uma oportunidade de prevenção.

- [ ] Seu prontuário é completo, legível e guardado com os exames de imagem e controle de acesso?
- [ ] Você utiliza TCLE específico para cada procedimento, sobretudo os estéticos?
- [ ] Seu consultório tem política de privacidade e um encarregado (DPO) pela LGPD?
- [ ] Os contratos com laboratórios de prótese e sistemas têm cláusulas de proteção de dados?
- [ ] Sua equipe foi treinada sobre sigilo e uso de mensagens com dados de pacientes?
- [ ] Você sabe exatamente como agir ao receber uma notificação do CRO?
- [ ] Sua comunicação nas redes respeita as normas de publicidade do CFO?

Ficou algum item em aberto? É exatamente aí que a assessoria preventiva age — antes que vire um problema.

PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas que recebo todos os dias

- **Recebi uma notificação do CRO. Como devo agir?**

  Com calma e estratégia. Reúna o prontuário e toda a documentação do atendimento e busque defesa técnica antes do primeiro prazo. Respostas no impulso podem prejudicar o processo.

- **O que caracteriza a responsabilidade do dentista?**

  Em regra, exige-se a demonstração de culpa (imprudência, negligência ou imperícia) e do nexo com o dano. Na maioria dos tratamentos a obrigação é de meio; nos procedimentos estéticos, costuma ser de resultado.

- **Como o dentista pode se prevenir juridicamente?**

  Com prontuário completo, TCLE específico, contratos e plano de tratamento por escrito, adequação à LGPD e condutas padronizadas. A assessoria preventiva reduz muito o risco de litígio.

- **Posso publicar "antes e depois" dos meus casos?**

  O Código de Ética Odontológica restringe a publicidade promocional e o uso de imagens de pacientes. É preciso consentimento específico e finalidade educativa, sem prometer resultados.

- **Meu consultório precisa se adequar à LGPD?**

  Sim. Todo consultório que trata dados de pacientes está sujeito à LGPD, independentemente do porte. A adequação começa pelo mapeamento dos dados.

PERGUNTAS FREQUENTES

Perguntas que recebo todos os dias

- **O plano odontológico glosou vários procedimentos. O que fazer?**

  Exija a justificativa formal de cada glosa e guarde guias, autorizações e comprovantes. Glosas precisam ser fundamentadas; as indevidas podem ser contestadas.

- **Você atende em todo o Brasil ou só em Goiás?**

  O atendimento é on-line e alcança todo o Brasil, com a mesma proximidade e o mesmo sigilo de um atendimento presencial.

- **Como funciona a primeira conversa?**

  É uma análise inicial, sem compromisso, para entender o caso e indicar com clareza os caminhos possíveis.

- **Como funcionam os honorários?**

  São definidos de forma transparente, conforme a complexidade e o tipo de atuação, sempre com contrato e sem promessa de resultado.

- **As informações que eu compartilhar são sigilosas?**

  Totalmente. O sigilo profissional é dever legal e ético, reforçado pelas boas práticas de proteção de dados.



SOBRE O AUTOR

Dr. Denis Carvalho

Advogado inscrito na **OAB/GO sob o nº 53.904** e **pós-graduado em Direito Médico**, Denis Carvalho atua de forma dedicada ao universo da saúde — com atenção especial à **defesa de cirurgiões-dentistas e clínicas odontológicas**.

Sua trajetória une a vivência de quem conhece a rotina hospitalar por dentro ao rigor técnico do Direito, com um atendimento **humanizado, sigiloso e on-line para todo o Brasil**.

+20
anos na área hospitalar

+15
anos de atuação jurídica

BR
atendimento em todo o país

Vamos conversar sobre o seu caso

Uma orientação inicial, sem compromisso, pode evitar um grande problema — ou mostrar o melhor caminho quando ele já existe. Fale com o escritório.

WhatsApp: (62) 99256-5904

ESCRITÓRIO
(64) 99945-2151

E-MAIL
contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

SITE
advocaciaodontologica.com.br

INSTAGRAM
@deniscarvalho.advogado

ATUAÇÃO
On-line, em todo o Brasil

OAB
GO 53.904 · Direito Médico

Material de caráter meramente informativo, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Provimento nº 205/2021. Não constitui consulta jurídica, oferta de serviços, captação de clientela ou promessa de resultados. As referências legais têm finalidade educativa; cada caso é único e deve ser analisado individualmente.
© 2026 Denis Carvalho Advocacia.

DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

"Segurança jurídica para quem **cuida de sorrisos.**"

advocaciaodontologica.com.br

OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde · Atuação on-line em todo o Brasil